

平潭综合实验区交通与建设局
平潭综合实验区行政审批局
中国人民银行平潭综合实验区支行 文件
福建银保监局平潭监管组
平潭综合实验区行政服务中心

岚交建住房〔2022〕23号

**平潭综合实验区交通与建设局等5部门
关于印发《平潭综合实验区商品房
预售资金监督管理规定》的通知**

各房地产开发企业，各商业银行：

为进一步加强我区商品房预售资金监管，保障交易安全，维护交易当事人合法权益，促进我区房地产市场平稳健康发展，根据有关法律法规和《城市商品房预售管理办法》

等有关规定，结合我区实际，制定了《平潭综合实验区商品房预售资金监督管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。



平潭综合实验区交通与建设局



平潭综合实验区行政审批局



中国人民银行平潭综合实验区支行



福建银保监局平潭监管组



平潭综合实验区行政服务中心

2022年6月15日

平潭综合实验区商品房预售资金 监督管理规定

第一章 总 则

第一条 为进一步规范我区商品房预售资金监督管理，维护商品房交易双方当事人的合法权益，推进房地产开发项目建设，促进房地产市场平稳健康发展，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》、《福建省商品房预售管理暂行办法》等有关规定，结合我区实际，制定本规定。

第二条 凡在本区行政区域内经批准预售商品房的预售资金的收存、支出、使用及其监督管理，适用本规定。

第三条 本规定所称预售资金，指房地产开发企业依法将其开发建设商品房进行预售，由购房人按《商品房买卖合同》约定支付的购房款（包括定金、一次性付款、分期付款、首付款、按揭贷款、住房公积金贷款及车位、储藏室、车库等其他形式的购房款等）。

本规定所称监管银行，是指符合预售资金网络化管理所需的技术标准，网络技术条件能够与监管服务平台兼容对接并实时导入资金出入账信息，能够确保预售资金监管安全的商业银行。

本规定所称监管账户，是指房地产开发企业在监管银行设立的专门用于商品房预售资金管理的账户。

第四条 预售资金监管工作遵循“政府和银行共同监

管、多方参与、专户专存、专款专用、节点控制”的原则，实行预售资金全程监管与项目建设动态监管相结合的办法。

第五条 区交通与建设局（以下简称“监管机构”）负责本规定的组织实施。建立全区统一的预售资金监管服务平台，实现商品房预售资金监管工作信息化管理。

区行政审批局负责商品房预售许可审批，配合开展商品房预售资金监管工作。

中国人民银行平潭综合实验区支行负责监督管理各商业银行为房地产开发企业办理商品房预售资金监管专用账户的开立、变更和撤销等业务。

福建银保监局平潭监管组负责指导开设监管账户的各商业银行按照监管机构办理意见，落实资金监管合规性，防控操作风险。

区行政服务中心负责对公积金受委托银行住房公积金贷款进行业务指导，配合开展商品房预售资金监管工作。

各商业银行负责对监管账户收支情况的日常使用拨付监管，建立与监管机构监管服务平台端口相匹配的数据传输系统，实现交存、支出信息实时交互共享。

第二章 监管银行及账户设立

第六条 监管机构应当根据工作需要会同中国人民银行平潭综合实验区支行、福建银保监局平潭监管组通过公开招标方式，综合商业银行资信状况、监管能力、服务水平等因素，确定能够承接商品房预售资金监管业务的商业银行。建立预售资金监管银行（以下简称“监管银行”）名录，提

供相应的金融服务，配合开展预售资金监管业务。

监管银行应是在本区范围内设有营业网点的商业银行。

第七条 房地产开发企业在申请《商品房预售许可证》前，应当以楼栋为基本单位设立商品房预售资金监管账户（以下简称“监管账户”），与监管机构和监管银行签订《平潭综合实验区商品房预售资金监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议主要内容应当在预售方案中予以明确。

监管账户在房地产开发企业取得《商品房预售许可证》后正式启用。房地产开发企业应当在售楼场所显著位置公示监管银行、监管账户、缴款程序及监督电话等信息，并在《商品房买卖合同》中注明预售资金监管银行、账户等信息。

第八条 一个商品房项目原则上设立不超过3个监管账户，同一本预售许可证内的商品房同时只能设立1个账户。商品房项目有多个预售许可证，开设同一个账户的，监管银行须在账户内为每一个预售许可证设立一个子账户。

各房地产开发企业申请开设监管账户时，应在监管账户名中体现“预售资金监管专户”字样（即“***房地产开发有限公司预售资金监管专户”）。各监管银行在受理预售资金监管专户申请时，应支持体现“预售资金监管专户”字样。

监管账户不得开通任何形式的自助转账业务（包括商票自动兑付等业务），不得支取现金、不得开设网银转账等非柜台支付功能。如已开通的，监管银行需及时书面告知监管机构并暂停该功能。

第九条 商品房预售资金应全部直接存入专用监管账

户进行监管，房地产开发企业不得直接收取或另设账户收存购房人的购房款。区行政服务中心在办理商品房预售合同网签备案时，应当按照商品房预售合同约定的金额核对预售资金已存入监管账户的凭证。对不能提供存入监管账户凭证的，暂缓网签备案。

第十条 商品房项目预售过程中，原则上不得变更预售资金监管银行。因开发规模、按揭额度变动和项目转让等原因需要变更的，按照以下程序办理：

（一）与原监管银行协商同意变更监管银行，明确将原监管账户的结余资金转入新专户。

（二）新的监管银行、房地产开发企业和监管机构应重新签订监管协议。重新签订监管协议时，房地产开发企业应当向监管机构提供原监管账户的结余资金已转入新开专户的凭证。

监管银行违反预售资金监管有关规定，被监管机构取消监管资格的，原监管银行需配合房地产开发企业及时办理预售资金监管账户变更，及时、足额将原监管账户的结余资金转入新开专户。

预售资金监管银行变更的，监管机构应及时告知区行政服务中心，房地产开发企业需同时申请变更预售许可证，并且在售楼场所显著位置公示。

在监管账户办理变更手续期间，暂停商品房预售资金的存入、拨付。变更期间，房地产开发企业应暂停监管项目销售活动，区行政服务中心暂停办理《商品房买卖合同》网签

备案。

第十一条 预售资金的监管期限，自核发《商品房预售许可证》开始，至项目完成不动产首次登记并申请解除资金监管后结束。房地产开发企业完成不动产首次登记后，应及时向监管机构申请撤销监管。监管机构受理申请并进行核实，向房地产开发企业出具撤销证明。

第三章 监管资金的确定

第十二条 监管资金分为重点监管资金和非重点监管资金。重点监管资金由工程建设费用（含建筑施工、设备安装、材料购置、配套建设、法定税费等费用）和不可预见费（不高于工程建设费用的 20%）组成，除此范围以外的是非重点监管资金。

房地产开发企业可向监管机构申请提取重点监管资金额度以外的资金，但应优先用于预售项目工程建设。

第十三条 重点监管资金额度参照建设项目综合造价以及该项目的交付使用条件等因素确定。各房地产开发企业在签订监管协议时需提供项目工程建设费用清单及相应的佐证材料（包括施工合同、监理合同、采购合同等）。具体金额不得低于建设项目备案施工合同金额。每栋楼的重点监管资金额度以单位工程的建筑面积占项目建筑面积的百分比计算（地下室部分按照每栋楼建筑面积比例均摊）。

对未纳入申报的项目工程建设费用清单的支出项目，不得在重点监管资金中支出，只能在非重点监管资金中支出。

重点监管资金额度与房地产开发企业信用综合评价成

果挂钩，对信用评价优良的 AAA 级房地产开发企业（为合资开发的，以参股超过 50%的合作方信用评价作为依据），可将重点监管资金额度降低 20%。在项目预售过程中，若发现房地产开发企业有拖欠项目工程款、农民工工资、抽逃资金、违规销售等问题且未及时整改的，或者房地产开发企业（控股企业）出现债务危机等重大资金风险的，重点监管资金额度一律恢复原监管额度。

第十四条 房地产开发企业取得《商品房预售许可证》后，应当协助购房人将所有商品房预售资金存入监管账户，严禁转至其他账户，监管账户存入金额累计应达到重点监管资金额度。

监管银行收取购房款后，向购房人出具收款凭证，房地产开发企业依据银行凭证向购房人出具收款票据，为其办理网签备案手续。商品房项目按揭贷款合作银行应将网签备案合同作为受理购房人申请按揭贷款业务的依据。

第十五条 购房人申请商品房按揭贷款的，房地产开发企业、贷款银行或住房公积金管理机构应当按照贷款合同约定的金额将按揭贷款全部直接划转至监管账户，严禁私自留存或划转至其他账户。

第十六条 商品房预售资金实行缴存告知制度，房地产开发企业在与购房人签订商品房认购协议时，必须同时让购房人签订《商品房预售资金缴存有关事项告知书》（简称《告知书》），并在售楼场所现场保存备查。《告知书》示范文本应在售楼场所显著位置同商品房预售资金监管账户等信息

对外张贴公示。

第四章 监管资金的使用

第十七条 商品房预售资金监管额度内的资金不同于房地产开发企业自有资金，应当专款专用，必须用于本项目有关的工程建设，包括项目建设必须的建筑材料、设备和施工进度款等相关支出；在解除资金监管前，监管银行不得擅自扣划。

根据项目属性、企业实力和信用状况等实际情况，对重点监管资金实行差别化动态管理。在日常监管中，发现房地产开发企业未按规定收存和使用预售资金，经督促整改未能及时整改到位的，取消其降低重点监管资金额度的优惠政策，并按相关规定进行查处。

第十八条 房地产开发企业应当根据项目建设方案（含单体工程、道路绿化、配套设施等）及施工进度向监管机构申报后续工程量及所需的建设资金、用款计划。

后续工程量及所需的建设资金包括该项目预售时现状至各项工程竣工验收所需要完成的工程量（包含土建工程、配电、消防、给排水、通风设备管道、电梯及安装、道路、管网、照明、绿化、监控、通讯、网络等）、所需购买的材料和设备等款项，以及因本项目而产生的相关工程建设费用。

用款计划应按照第十九条规定的七个节点确定监管项目用款额度。

第十九条 房地产开发企业应按照资金使用计划及节

点与工程款支付计划，并以楼栋为单位，向监管机构申请拨付。监管银行依据监管机构的批复金额拨付资金。具体拨付节点和拨付标准如下：

（一）取得商品房预售许可证后，累计可申请使用监管资金额度内的预售资金不超过监管资金额度的 40%；

（二）工程形象进度达 50%，累计可申请使用监管资金额度内的预售资金不超过监管资金额度的 60%；

（三）主体结构封顶后，累计可申请使用监管资金额度内的预售资金不超过监管资金额度的 70%；

（四）外墙装修完毕脚手架拆除，累计可申请使用监管资金额度内的预售资金不超过监管资金额度的 80%；

（五）单体竣工验收完成，累计可申请使用监管资金额度内的预售资金不超过该监管楼栋监管资金额度的 90%；

（六）完成竣工验收备案且无拖欠工程款和农民工工资的，累计可申请使用监管资金额度内的预售资金不超过该监管楼栋监管资金额度的 95%；

（七）取得不动产首次登记证明后且无拖欠工程款和农民工工资的，拨付剩余监管资金。

第二十条 房地产开发企业取得预售许可后因销售去化率低原因导致预售资金连续六个月未能达到监管额度的，经监管机构核实后，可申请提前支取预售资金用于工程建设，监管账户余额不得低于当前节点应监管额度的 50%，不得用于除工程建设以外的支出。

第二十一条 重点监管资金必须专款专用，专项用于支

付预售项目工程建设费用，不得用于支付任何借（贷）款本金和利息、缴纳土地款、罚金、营销费用及房地产开发企业员工工资等费用。

第二十二条 房地产开发企业申请拨付预售监管资金，应提交以下资料：

（一）预售资金拨付申请表。

（二）申请工程进度款的，提供施工合同（首次申请时提供）、工程进度签证或监理单位关于工程进度和用款额的书面意见（不属于监理单位监理范围的工程可不提供）、项目现场进度情况照片、款项支付票据、凭证。如承包方收款后再提供支付凭证的，由开发方、承包方和监理方书面说明，并在监管机构同意拨付后 7 个工作日内补充相关票据、凭证。

（三）申请购买材料、设备设施的，提供采购合同、支付凭证。如供应方收款后再提供支付凭证的，由开发方、供应方书面说明，并在监管机构同意拨付后 7 个工作日内补充相关票据、凭证。

（四）施工单位出具的截至申请拨付时无拖欠农民工工资及无拖欠工程款情况证明。

（五）监管账户的资金余额凭证以及上一次核准款项的拨款对账单。重复的申请材料，可只提供一次。

（六）监管部门认为需要提供的其他相关材料。

第二十三条 监管机构自受理拨付申请之日起，应当在 3 个工作日内完成审核手续。符合拨付条件的，监管机构应当及时出具办理意见。不同意使用的，监管机构应当及时向

房地产开发企业说明理由。

监管银行收到办理意见后，应当在 3 个工作日内拨付相应资金，不得以任何理由拖延或拒绝拨付。

监管银行按照监管协议约定的方式拨付工程建设相关款项时，应当直接打入施工企业、经销商、代理商等指定的账户，不得将款项打入房地产开发企业的账户。

第二十四条 房地产开发企业可凭商业银行出具的合法、有效的现金保函，替换同等金额商品房预售款监管账户中的监管资金。使用银行保函的具体办法由监管机构另行发文确定。

第二十五条 房地产开发企业与购房人因故取消商品房交易的，房地产开发企业应提交预售资金退款申请书等相关资料，向监管机构申请退回监管账户中相应的预售资金。监管机构审核确认后，向监管银行出具预售资金退款办理意见。监管银行应当在 3 个工作日内将相应预售资金拨付到购房人银行账户。

第二十六条 监管银行应与监管机构、房地产开发企业建立健全商品房预售资金监管信息台账，真实完整记录监管账户资金的存入、支取情况。监管银行应在每月 5 号之前将上月监管的商品房预售资金收支明细情况报送监管机构，供监管机构随时查询、核对，防止预售资金体外循环。

监管银行应明确专人负责商品房预售资金监管工作及预售资金监管系统管理，严格按照预售资金监管系统数据接口规范，向预售资金监管系统准确、实时上传数据。并按监

管机构要求实时报送专用账户出入账情况。如发生预售监管资金被查封、冻结的情形，监管银行应及时向监管机构书面通报具体情况。

第五章 违规情形处理

第二十七条 监管机构依照本规定对预售资金收存、支出、使用等情况进行日常监督、检查，发现停工、抽逃资金、违规销售、集体维权等问题，经核查属实，由监管机构督促整改，暂停拨付该项目预售资金，待整改到位后恢复预售资金正常拨付。

第二十八条 房地产开发企业有下列行为之一的，由监管机构责令限期改正，并暂停其预售监管资金拨付；逾期未整改的，暂停该企业在本区所有开发项目的商品房预售许可和商品房合同网上签约备案，将其违法违规行为予以公示，并记入企业信用信息系统。

- （一）房地产开发项目停工的；
- （二）预售项目存在严重质量问题的；
- （三）违反本规定直接收存商品房预售资金的；
- （四）未落实商品房预售资金缴存告知制度，未按本规定及时、足额将预收资金存入监管账户的；
- （五）以收取本规定以外的款项为名变相逃避商品房预售资金监管的；
- （六）未按本规定使用商品房预售资金的；
- （七）提供虚假资料，以虚报监管资金额度等方式套取商品房预售资金的；提供施工合同工程综合造价与实际不符

的；

（八）未落实保障农民工工资支付相关法规，导致监管项目存在人力资源社会保障部门或建设部门核实确认拖欠农民工工资的；

（九）其他违反商品房预售资金管理规定的行为。

对擅自挪用、侵占购房人预售资金，涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪等犯罪行为的，及时移交公安部门立案侦查，追究相关责任人的刑事责任。

第二十九条 施工、监理、勘察、设计等单位提供虚假证明或采取其他方式协助房地产开发企业违规套取使用商品房预售资金的，将其违规行为记入企业信用信息系统，并依法对相关责任单位和责任人进行处理。

第三十条 建立监管银行负面清单制度。商业银行在资金监管过程中出现违约、失信行为并造成较大影响的，由监管机构列入负面清单，不再作为监管银行。监管机构对负面清单实行动态管理。

第三十一条 监管银行未履行监管协议约定或违反本规定，有下列情形之一的，由监管机构责令限期整改，逾期未整改的，将该银行列入商品房预售资金监管不诚信单位，暂停或终止作为商品房预售资金监管的协作单位，并通报区人行、区银保监部门依法查处。造成损失的，还应依法承担其他法律责任。

（一）未按规定审核用款申请，未及时拨付经审批的预售资金或擅自挪用、划转预售监管资金的；

(二) 发现房地产开发企业存在违规收存预售资金行为，未及时通报监管机构的；

(三) 未按时报送监管的商品房预售资金收支情况的；

(四) 未按规定将个人住房贷款直接划入监管账户的；

(五) 不配合开展预售资金监督检查的；

(六) 其他违反预售资金监管规定的行为。

第三十二条 监管机构和监管银行工作人员在预售资金监管工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法依规给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第三十三条 本规定由监管机构负责解释。

监管机构有权根据国家有关政策调整及房地产市场运行情况，对商品房预售监管资金使用节点和相应留存额度进行优化调整。

第三十四条 本规定自 2022 年 7 月 1 日起施行。

2022 年 7 月 1 日前已签订监管协议的，预售监管资金的确定、使用参照本规定执行。原为双方监管协议的，应在本规定施行后二个月内变更为三方监管协议，原监管银行不变。原《平潭综合实验区商品房预售资金监管办法（试行）》（岚交建住房〔2020〕14 号）同时废止。

附件 1:

平潭综合实验区商品房预售资金

监 管 协 议 (示范文本)

编号： 岚预售监()年____号

甲方: (监管机构):

乙方: (开发企业):

丙方: (监管银行):

为了实现商品房预售资金(下称预售资金)的有效监管,进一步明确监管机构、监管银行的预售资金监管职责,促进房地产开发企业、商业银行严格执行预售资金监管规定,维护房地产市场秩序,确保建设项目顺利进行,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》、《平潭综合实验区商品房预售资金监督管理规定》及其他相关法律法规规定,经甲、乙、丙三方充分协商,就乙方开发建设并拟进行预售的商品房建设监管项目(以下简称监管项目)的预售资金监管事宜达成一致,订立本协议,予以共同遵守。

一、监管项目

(一) 项目名称:

(二) 坐落:

(三) 项目占地面积: m^2 ; 规划建筑面积: m^2 (其中地下室建筑面积: m^2);

(四) 此次监管楼栋号: ; 层数: 层; 房屋套数: 套; 建筑面积: m^2 (其中地下室建筑面积: m^2);

(五) 工程建设费用总额: 万元 (项目工程造价约元/平方米)。此次监管楼栋工程建设费用总额: 万元。

二、监管资金的使用范围

本协议监管的商品房预售资金仅限于支付监管项目工程建设相关费用。

商品房预售资金是指乙方将监管项目正在开发建设并取得商品房预售许可的商品房，预先出售给购房人，由购房人按《商品房买卖合同》约定支付的房价款（包括定金、一次性付款、分期付款、首付款、按揭贷款、住房公积金贷款及车位、储藏室、车库等其他形式的购房款等）。

三、监管资金专用账户

乙方在丙方开立专用账户，作为监管项目商品房预售资金的专用账户。

账户名称：；

银行账号：；

开户银行：。

四、监管资金的收取

商品房预售的购房款（包括定金、一次性付款、分期付款、首付款、按揭贷款、住房公积金贷款及车位、储藏室、车库等其他形式的购房款等）由购房人直接存入该专用账户，房地产开发企业不得擅自收存；银行发放的按揭贷款、住房公积金贷款必须直接划入上述资金监管专用账户内，不得直接支付给乙方或者转作他用。

五、监管资金的使用

（一）监管资金的使用申请。乙方需使用监管资金支付监管项目工程建设资金的，应向甲方提出书面用款计划，并填报《平潭综合实验区预售资金拨付申请表》。甲方应在三

个工作日内，根据项目工程进展情况、相关工程承包合同和实际工程进度审核乙方的用款计划，并在核实用款金额后出具同意拨付证明材料。丙方根据甲方出具的同意拨付证明材料于三个工作日内将预售款直接拨付给项目工程建设相关企业账户。

（二）重点监管额度的使用计划

1. 监管项目取得《商品房预售许可证》后，拟申请拨付数额为重点监管额度总额的 40%，合计人民币 万元。本节点可申请金额为人民币 万元。

2. 监管项目建成层数达到规划设计总层数的一半后，拟申请拨付数额为重点监管额度总额的累计 60%，合计人民币 万元。本节点可申请金额为人民币 万元。

3. 监管项目主体结构封顶后，拟申请拨付数额为重点监管额度总额的累计 70%，合计人民币 万元。本节点可申请金额为人民币 万元。

4. 监管项目外墙装修完毕脚手架拆除后，拟申请拨付数额为重点监管额度总额的累计 80%，合计人民币 万元。本节点可申请金额为人民币 万元。

5. 监管项目单体竣工验收完成后，拟申请拨付数额为该监管楼栋重点监管额度总额的累计 90%，合计人民币 万元。本节点可申请金额为人民币 万元。

6. 监管项目竣工验收备案且无拖欠工程款和农民工工资的，拟申请拨付数额为重点监管额度总额的累计 95%，合计人民币 万元。本节点可申请金额为人民币 万元。

7. 监管项目取得不动产首次登记证明且无拖欠工程款和农民工工资的，拟申请拨付数额为重点监管额度总额的累计100%，合计人民币 万元。本节点可申请金额为人民币 万元。

（三）监管资金的退款申请。乙方根据规定程序向购房人退还预售资金的，应向甲方提出退款申请，甲方应在三个工作日内，对乙方提供的退款材料进行审核，经甲方出具同意退款证明材料后丙方在三个工作日内将预售款直接退还至原交款人账户。

六、资金监管额度的调整

因工程预算书内容发生变动或政策调整确需调整预售资金监管额度的，乙方需向甲方提出重新核定申请，经甲方审核同意并出具项目预售资金监管额度调整意见书后，报丙方备案。

七、监管协议各方的职责

（一）甲方按《平潭综合实验区商品房预售资金监督管理规定》及相关的法律法规，行使对乙方使用监管资金支付工程建设资金的审核权和对资金使用过程的监督权。

（二）乙方申请办理预售商品房买卖合同备案登记时，应当提供商品房预售资金存入资金监管专用账户的证明。

（三）乙方必须根据有关规定接受对商品房预售资金的监管，确保工程进度，保证监管项目竣工验收，按时交付。

（四）乙方同意监管项目的商品房预售资金委托丙方代为收取，存入其在丙方设立的预售资金监管专用账户。丙方

在收到购房款后，向购房人出具缴款凭证，乙方凭丙方的缴款凭证向购房人开具票据。乙方同意监管项目购房人在丙方及其他商业银行申请的按揭贷款全部划入预售资金监管专用账户。

（五）如监管项目就开设一个监管专用账户的，购房人在丙方以外银行申请的按揭贷款、公积金贷款，乙方负责协调发放银行将资金划入乙方在丙方开立的预售资金监管专用账户。

（六）丙方应做好金融服务工作，方便乙方和购房人办理预售资金转存业务、拨付和结算等手续。

（七）丙方对监管账户监管额度内的资金实行封闭式管理，全部用于转账支付监管项目有关的工程建设，不予乙方支取现金。

（八）丙方应明确专人负责对接，并于每月五日前将上月监管账户的资金收支明细情况报甲方备案，并根据甲方工作需要，在三个工作日内提供监管账户上的资金收支等情况、购房人将购房款存入监管账户的信息。

（九）甲丙双方应开发相应的监管网络系统，通过网络系统开展预售资金监管业务，提高监管工作效率。甲方负责开发商品房预售资金监管系统，向丙方提供资金监管业务需求、相关技术资料和计算机接口；丙方负责开发适用于商品房预售资金监管业务的相应系统，做到从银行核心系统自动获取进、出款信息，并通过甲方测试。

八、违约责任

（一）甲方因工作人员在资金监管工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）甲方因无正当理由逾期审查乙方提出的用款申请材料，由甲方逾期审查造成项目建设延误的，甲方应承担赔偿责任。

（三）乙方因提供虚假材料，或与收款人串通骗取监管资金，使监管项目无法正常建设，给购房人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

（四）乙方因不按协议执行，未告知购房人将预售资金存入资金监管专用账户或在监管项目仅开设一个监管专用账户的情况下未负责协调除丙方外发放贷款银行将资金划入预售资金监管专用账户，由此造成项目无法正常建设，给购房人造成损失的，乙方承担赔偿责任。

（五）监管账户在监管期间被司法机关查封、冻结、扣划监管资金，致使甲方、丙方未能尽责履行本协议约定的监管义务，而造成本协议项下的项目无法正常建设，给购房人造成损失的，乙方承担赔偿责任。

（六）乙方如违反协议内容，由甲方责令限期整改，整改期间暂停拨付预售资金、网上签约、备案，情节严重或拒不整改的，停止项目预售，按相关规定予以处罚，向社会公示违法违规行爲，记入诚信档案。

（七）丙方因未尽履行预售资金监管职责，擅自拨付监管资金或未及时拨付经审批的监管资金，甲方有权要求丙方

整改，可暂停直至取消丙方的预售资金监管银行资格，造成项目无法正常建设，给购房人造成损失的，丙方应承担赔偿责任。

（八）丙方违反预售资金监管规定及本协议约定克扣或者延迟支付乙方所需工程款项给乙方造成损失的，丙方应承担赔偿责任。

（九）丙方未按照本协议约定履行职责，造成监管资金未能使用于项目建设，致使本协议项下的项目建设不能按期交房给购房人造成损失的，丙方应承担赔偿责任。

九、争议解决方式

本协议在履行过程中发生争议的，由三方当事人协商解决，协商不成的或者当事人不愿调解的，可向有管辖权的人民法院起诉。

十、协议的变更及终止

（一）乙方因特殊原因变更预售资金监管银行或专用账户，使本协议在履行期满前确需提前终止的，由乙方提出申请，经批准后解除原监管协议，同时重新签订新的商品房预售资金监管协议，由丙方负责将原监管项目资金账户中的资金全部划入新监管协议指定资金专用账户，并报甲方备案后，本协议方可终止。

（二）商品房预售项目完成不动产首次登记的，乙方可持不动产首次登记证明向甲方申请解除资金监管并撤销监管账户。经甲方审核，在三个工作日内，出具同意解除商品房预售资金监管意见书，由丙方办理解除商品房预售资金监

管手续。

十一、其它事项

甲方联系人： 联系电话： ；

乙方联系人： 联系电话： ；

丙方联系人： 联系电话： 。

十二、本协议共计____页，一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议自三方签字盖章之日起生效。未尽事宜，协议三方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

年 月 日

年 月 日

丙方（盖章）：

年 月 日

附件 2:

平潭综合实验区商品房预售资金

用 款 计 划 (示范文本)

项目名称:

编制单位:

负责人及联系方式:

编制时间:

为做好本项目预售资金监管各项工作，根据《平潭综合实验区商品房预售资金监督管理规定》及其他相关法律法规规定，结合本项目实际，特编制如下用款计划：

一、基本情况（项目概况、建设、施工、监理、勘查单位及联系人、联系方式）

二、项目工程总造价（含建筑施工、设备安装、材料购置、配套建设、法定税费等费用），**附项目工程建设费用清单表；**

三、建设计划（工程形象进度计划及对应的用款计划、工程款支付计划）；

四、资金使用计划

根据预售资金监管规定，本项目监管资金额度为__万元；在本项目监管账户监管资金达到监管额度后，结合项目施工计划，我司拟定以下资金使用计划：

（一）取得商品房预售许可证后（预计 年 月 日），拟申请使用监管资金额度内的预售资金__万元；

（二）工程形象进度达 50%（预计 年 月 日），拟申请使用监管资金额度内的预售资金__万元；

（三）主体结构封顶后（预计 年 月 日），拟申请使用监管资金额度内的预售资金__万元；

（四）外墙装修完毕脚手架拆除（预计 年 月 日），拟申请使用监管资金额度内的预售资金__万元；

（五）单体竣工验收完成（预计 年 月 日），拟申请使用监管资金额度内的预售资金__万元；

（六）完成竣工验收备案且无拖欠工程款和农民工工资的（预计 年 月 日），拟申请使用监管资金额度内的预售资金_____万元；

（七）取得不动产首次登记证明后且无拖欠工程款和农民工工资的（预计 年 月 日），拟申请支取全部监管资金。

五、相关附件（经备案的施工合同及建筑材料、设备的购销合同等）

附件 3:

平潭综合实验区 × × 银行关于设立商品房 预售资金专用账户通知书

_____ (监管机构):

经研究, 同意_____公司开发建设的_____商品房项目, 在本行开设商品房预售资金专用监管账户。该账户详细情况如下:

开户名称:

账 户:

开户行名称:

开户行地址:

本行承诺对存入该监管账户的商品房预售资金的使用严格执行《平潭综合实验区商品房预售资金监督管理规定》的相关规定及监管协议的约定, 对未经有权核准机关核准的使用手续擅自拨付该账户中的款项引起的不良后果自愿承担法律和经济责任。

联 系 人:

联系电话:

银行盖章

年 月 日

附件 4:

平潭综合实验区预售资金拨付申请表

申请企业（签章）											
开发项目											
申请用款开户行						账 号					
该账户存款余额		千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
申请用款数额		千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
用 途											
收款单位					账 号						
施工进度及申请理由：											
上一次申请用款（与用途相同）使用落实情况：											
监管部门监管意见： 同意从该账户支付 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 用 于 不同意用款申请。其理由是：											
签 章											
年 月 日											
备 注	此申请表一表一用。若同时申请多种用途须分别填表。										

附件 5:

预售款监管账户定金（房款）退款申请表

申请单位（签章）			
项 目 名 称			
申请用款开户行		账 号	
该账户存款余额			
退 款 数 额			
退款单位（姓名）		房 号	
申请退款原因及理由:			
监管部门审核意见: 同意从该账户支付 千 百 十 万 千 百 十 元 角。 签 章 年 月 日			
办 理 退 款 应 提供的材料	1. 加盖退款单位（公章）个人（私章）的申请书原件； 2. 加盖申请单位财务专用章的购房款发票或定金收据复印件及被退款项已进入专户的证明； 3. 已办理退房的相关证明		

附件 6:

商品房预售资金监管账户变更申请表

开发企业名称	
项目名称	
商品房预售许可证号	
商品房预售许可证对应栋号	
变更前监管银行	
变更前预售款监管账户名称	
变更前预售款监管账户账号	
变更后监管银行	
变更后预售款监管账户名称	
变更后预售款监管账户账号	
本项目因_____原因，现申请变更商品房预售资金的监管账户。 负责人：_____开发企业（盖章） _____年 月 日	
我行同意该项目变更商品房预售资金的监管账户。该商品房预售资金监管账户累计进账_____元，截止到目前为止余额为_____元，我行承诺将该商品房预售资金监管账户的余额在 5 个工作日内全部转入新的商品房预售资金监管账户。 负责人：_____监管银行（盖章） _____年 月 日	
监管部门意见	经办人：_____负责人：_____ _____年 月 日

附件 7:

商品房预售资金缴存有关事项告知书

----- (购房人):

为加强预售资金监管,防止预售资金被挪用、侵占等问题,现将有关事项告知如下:

一、您已于-----年---月---日成功认购
----- (项目名称)-----号楼-----房,单价
-----元/平方米,总价-----元;车位-----号,总价
-----元。请您将上述所有的购房款(包括首付款、分期付款、银行按揭贷款、公积金贷款等)按照约定期限直接缴存或划转到下面的预售资金监管账户:

账户名称:-----

开户银行:-----

账户号码:-----

二、上述预售资金监管账户与售楼场所对外公示的,以及《商品房买卖合同》中约定的账户一致,请注意甄别。

三、您的购房款如未按规定直接缴存到上述监管账户,将出现被挪用、侵占等风险,您的合法权益将会受到侵犯。

四、如发现房地产开发企业、放贷银行未将您的购房款直接缴存到上述监管账户,请留存证据及时向区交通与建设局反映。

五、本告知书一式二份,在购房人签订认购协议书同时

签订。由销售人员如实填写完整，交购房人核对无误后签字（含联系电话）并按手印。购房人持一份作为交款依据，另一份由房地产开发企业收集，在销售场所现场留存备查。

被告知人：

联系方式：

202 年 月 日

